

1522385-79.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... sendo do ofendido Fabrício e de outras vítimas de roubo na região.

A testemunha arrolada pela defesa do réu Dliyard, em Juízo, afirmou ser o réu boa pessoa, muito trabalhador, não sabendo de qualquer conduta que o desabone.

Ante esses elementos, caracterizado o delito de roubo majorado (mediante concurso de agentes, restrição e liberdade e arma de fogo) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1522385-79.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522385-79.2021.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

AUTOR 3 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

DLIYAD FELIPE DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA e ELIAS CAMPELO RIBEIRO foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade) e §2º- A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 21 de julho de 2021, em horário incerto do período matutino, na Rua Petrus Joanes Dingenouts, 72, Parque Alto Taquaral, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, DLIYAD FELIPE DAMIÃO RICARDO DE OLIVEIRA e ELIAS CAMPELO RIBEIRO previamente ajustados e com unidade de propósitos juntamente com outro indivíduo de qualificação desconhecida, mediante grave ameaça exercida com emprego

de arma de fogo e restrição da liberdade contra M.D.G., M..D.G., e F.D.G., subtraíram para eles os bens, pertencentes à vítima F.S.Z.

A denúncia foi recebida (fls. 84/85) e os réus foram citados (Dliyd - fls. 136; Elias - fls. 134), apresentando suas respostas à acusação (Dliyd - fls. 138/145; Elias - fls. 165/166). Regularmente processados os autos, na data de hoje realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados. Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente. As provas carreadas aos autos comprovam que os réus praticaram o crime de roubo (concurso de agentes, restrição e liberdade e arma de fogo) que lhes foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13; 32/34; 35/38, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 39 e pela prova oral produzida.

Quando interrogado, em Juízo, o réu Dliyd negou os fatos. Disse que no dia narrado na denúncia, recebeu ligação de sua mãe pedindo ajuda, em razão de violência doméstica. Afirmou que sua mãe mantinha relacionamento com o corréu Elias, e que sempre foi contra o relacionamento. Afirmou que o relacionamento sempre foi abusivo. Disse que foi até o local para apartar a briga, momento em que chegou uma viatura policial. Afirmou que foram até a casa de sua mãe, para buscar o documento dela, para que fossem até à delegacia, ocasião em que os policiais encontraram em um dos quartos diversos objetos, afirmando que eram produto de crime. Disse que não tinha qualquer envolvimento com esses objetos. Contou que foi levado para a delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas coo sendo um dos roubadores. Confirmou que possui marcas no rosto, pintas e cicatrizes de nascença. Afirmou não saber se Elias tem envolvimento com práticas criminosas. Disse não saber porque sua mãe, Milaide, discutiu com o corréu Elias no dia dos fatos.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quando interrogado, em Juízo, réu Elias confessou os fatos. Disse que mediante uso de arma de fogo, rendeu trabalhadores da obra ao lado do local dos fatos. Contou que estava com mais três pessoas. Aduziu que manteve os pedreiros cativos, sob a mira de arma de fogo, enquanto seus comparsas ingressaram no imóvel da vítima. Aduziu que estavam na ação com ele Rodrigo e Vinícius, cuja qualificação completa alega desconhecer, ambos moradores do Parque Oziel, e que seu celular possui o contato de "whatsapp" de tais pessoas. Relatou que Dliyd não estava presente na ação criminosa. Contou que em geral guardava e ocultava os bens subtraídos na casa de Milaide e que costumava vendê-los no mesmo dia "para uns meninos" no Campo Belo, cuja qualificação não conhece. Afirmou que não há um líder que organiza as ações, que ações eram feitas a partir de "deixa" dos moradores.

A confissão, do réu, em Juízo, restou corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ofendido F.S.Z., em Juízo, afirmou que recebeu ligação telefônica de M.D.G., que realizava obra ao lado de sua casa, comunicando que ele e seus dois ajudantes foram abordados por três indivíduos armados, usando máscaras, e que eles os renderam e,

em seguida, pularam o muro para sua residência. Contou que os indivíduos adentraram a casa pela porta da cozinha. Disse que muitos bens foram subtraídos, como vídeo game, relógios, perfumes, dentre outros, sendo o valor do prejuízo estimado em 40 mil reais. Afirmou que recuperou pequena parte dos bens subtraídos, um ou dois perfumes e um relógio.

O ofendido M.D.G., em Juízo, disse que é pedreiro e estava construindo uma casa ao lado da casa do ofendido F.S.Z., quando ele e seus dois ajudantes foram abordados por três indivíduos armados, usando máscaras. Contou que os acusados os renderam e os amarraram com uma fita na lavanderia da casa e disseram para ficarem tranquilos, porque pretendiam roubar a casa ao lado. Disse que foram mantidos em um cômodo da construção, amarrados. Aduziu que um dos criminosos ficou vigiando o depoente e seus dois ajudantes, enquanto os outros dois indivíduos pularam para casa de F.S.Z e durante aproximadamente 25 minutos efetuaram o roubo e, após o fato, se evadiram do local. Afirmou que seu conhecimento lhe permitiu identificar as armas utilizadas pelos criminosos, dizendo, ainda, que eram efetivamente armas verdadeiras, e que o réu Dliyd ficava travando e destravando a arma de fogo, durante o evento criminoso. Aduziu não saber quais bens foram subtraídos. Afirmou ter reconhecido ambos os criminosos, na fase inquisitiva, como sendo os criminosos. Em Juízo, reconheceu ambos os réus, com certeza, como sendo os roubadores. Disse que embora os criminosos utilizassem máscaras de proteção no rosto, conseguiu reconhecê-los em razão de outras características observadas, como formato da cabeça, rosto, curvas, que, para o depoente, possibilitam o reconhecimento de uma pessoa.

O ofendido M.D.G., em Juízo, afirmou ser ajudante de obra. Disse que trabalhava em uma construção, ao lado da casa do ofendido F.S.Z. Contou que foi abordado juntamente com os outros dois ajudantes, por três indivíduos utilizando máscaras. Aduziu que os criminosos amarraram todos com fita, e os mantiveram em um dos cômodos da construção, ordenando que ali ficassem pois o roubo seria realizado na casa vizinha. Disse que dois criminosos portavam armas de fogo, sendo que um deles ficava mexendo na arma de fogo durante todo o tempo em que ficou vigiando. Relatou que dois indivíduos pularam o muro e ingressaram na casa de F.S.Z. Disse que a ação durou aproximadamente 25 minutos e após o crime os criminosos se evadiram do local. Reconheceu os réus como sendo os criminosos. Afirmou que na delegacia, antes do reconhecimento, foram exibidas duas fotografias, tendo os policiais ditos que eram indivíduos presos por roubarem no bairro. Afirmou, entretanto, que percebeu que as pessoas da foto possuíam as características dos roubadores.

O depoimento do ofendido F.D.G., em Juízo, foi no mesmo sentido dos depoimentos das vítimas M.D.G. e M.D.G., tendo ele acrescentado que os policiais exibiram duas fotos, de pessoas que haviam sido presas. Afirmou que, posteriormente, foi até à delegacia e reconheceu os réus, pessoalmente, como sendo os roubadores. Disse que embora os criminosos fizessem uso de máscara, conseguiu reconhecer o réu Dliyd em razão das manchas ou sardas que ele possui na face, o que chamou sua atenção. Em Juízo, reconheceu ambos os réus como sendo os roubadores.

A testemunha M.A.A.D.G., em Juízo, afirmou que que reside no endereço onde foram apreendidos os objetos ilícitos e que os objetos pertencem ao seu ex-namorado Elias Campelo. Disse que na data dos fatos chegou em casa depois do trabalho e se deparou com Elias e mais dois rapazes em sua residência, alocando objetos desconhecidos e, por não concordar com o fato, pediu para que Elias retirasse esses objetos do local, tendo ele passado a agredi-la, dizendo que se ela não calasse a boca iria matá-la. Contou que Elias tomou posse da sua moto e evadiu-se para sua casa na rua Tapajos, e nesse momento, a depoente acionou a polícia, pois Elias havia acabado de descumprir medida protetiva deferida a seu favor. Afirmou que ligou para o seu filho, o corréu Dliyd para socorrê-la, e que em seguida foi até a casa de Elias para recuperar a sua moto e exigir a retirada dos objetos que estavam em sua residência. Aduziu que chegando na casa de Elias, ele continuou a agredi-la e mandando que fosse embora, dizendo que não ia devolver a moto e nem retirar os

objetos da casa dela e, em razão disso, iniciou-se uma nova briga que foi separada pelo seu filho. Com a chegada dos policiais foi conduzida para prestar esclarecimentos. Negou qualquer participação em atividades ilícitas.

O policial militar Renan Aurélio Gavioli, em Juízo, afirmou que recebeu um chamado via Copom, para verificar ocorrência de violência doméstica. Disse que no local, a vítima convidou a equipe para ingressar no local, para ver uma porta danificada por seu ex-companheiro Elias. Disse que nesse cômodo, avistaram muitos objetos no chão, dentre eles três TVs, perfumes, bolsas, outros eletrodomésticos, joias, mochilas, computadores. Afirmou que nesse momento, lembrou-se que em um roubo recente, uma vítima de roubo ocorrido na região relatou que fizeram um PIX de sua conta para o nome de Milaide Alexsandra, que era o mesmo nome da pessoa que estava atendendo naquele momento, vítima de violência doméstica. Aduziu ter questionado Milaide sobre o que seriam os tais objetos, tendo ela informado que eram todos de Elias, que ele tem problemas com drogas e que constantemente levava para casa objetos desconhecidos, e mostrou outros quartos da casa com mais objetos. Relatou que fez contato com uma vítima furto da região que tinha sido atendida por uma equipe da companhia recentemente para ir ao local e verificar se algum dos objetos encontrados eram seus. Disse que a vítima, Fabricio, compareceu no local e ligou para o investigador João Geraldo Mota, que também compareceu com a equipe de investigação do 04º Distrito Policial no local e lá conseguiram identificar diversos objetos de vítimas recentes de furtos e roubos da região que já estavam sendo investigados. Asseverou que ele compareceu na delegacia juntamente com as vítimas enquanto os suspeitos Milaide e Elias foram conduzidos a Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. Afirmou que a vítima Fabricio chegou à delegacia, e que o investigador Mota e ele solicitaram nova autorização de entrada na casa, que foi concedida por Ashley, filha de Milaide, que permitiu a entrada dos policiais militares, civis e da vítima Fabricio, e acompanhou a vistoria da casa e dos objetos encontrados. Disse que após o fato, já em posse dos objetos que estavam sendo encaminhados para o distrito policial, a equipe fez contato com as outras vítimas relacionadas a furtos e roubos na região, as quais se dirigiram ao distrito policial com intuito de reconhecer os objetos encontrados.

O policial civil João Geraldo Castro Mota Baptista, em Juízo, afirmou ser policial civil. Disse que na data foi acionado pela vítima Fabricio, que informou ter sido sua residência furtada. Fabricio contou que a Polícia Militar informou que possivelmente teria encontrados alguns objetos seus que foram furtados em data pretérita. Soube que policiais militares, atendendo ocorrência de violência doméstica envolvendo MILAIDE ALEXSANDRA APARECIDA DAMIÃO GRACIANI e ELIAS CAMPELO RIBEIRO, encontraram na residência de Milaide diversos, dentre eles três TVs, perfumes, bolsas, outros eletrodomésticos, joias, mochilas, computadores, posteriormente identificados como sendo do ofendido Fabricio e de outras vítimas de roubo na região.

A testemunha arrolada pela defesa do réu Dliyard, em Juízo, afirmou ser o réu boa pessoa, muito trabalhador, não sabendo de qualquer conduta que o desabone.

Ante esses elementos, caracterizado o delito de roubo majorado (mediante concurso de agentes, restrição e liberdade e arma de fogo) imputados aos réus. Eles previamente ajustados e com unidade de propósitos juntamente com outro indivíduo de qualificação desconhecida, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade contra M.D.G., M..D.G., e F.D.G., subtraíram para eles os bens, pertencentes à vítima F.S.Z.

Houve confissão judicial por parte do réu Elias, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os ofendidos afirmaram que trabalhavam na casa ao lado do local dos fatos, quando foram surpreendidos pelos réus e mais um indivíduo que, armados, renderam a todos e os mantiveram amarrados em um dos cômodos da construção. Contaram que o réu Dliyard permaneceu

vigiando as vítimas, enquanto os demais criminosos ingressaram na casa do ofendido F.S.Z., subtraíram os bens e, em seguida, empreenderam fuga.

A versão dos ofendidos restou confirmada pelo depoimento dos policiais que, em Juízo, afirmaram que durante atendimento a ocorrência de violência doméstica envolvendo o réu Elias e sua companheira, localizaram na casa desta diversos bens, reconhecidos pelo ofendido F.S.Z. como sendo de sua propriedade. Aduziram que Elias e Dliyard foram conduzidos à delegacia, onde foram reconhecidos como sendo dois dos roubadores.

Lado outro, as vítimas efetuaram reconhecimento seguro e preciso, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo.

Em delitos patrimoniais a palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova.

Assim, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

1 - ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013).

2 - APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PERPETRADOS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE RESISTÊNCIA. Artigo 157, § 2º, incisos I, II e V. do CP; artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, do CP; c.c. e artigo 329 do CP. Preliminar. Pedido de reforma da decisão que recebeu o aditamento à denúncia não impugnado pelo apelante no momento oportuno, o que tornou inviável o enfrentamento deste tema pelo MM. Juiz de Primeiro Grau e, conseqüentemente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Roubo em residência praticado pelo réu e mais três agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de um casal; seguido de outro roubo, praticado pelo acusado e outro comparsa com emprego de arma contra duas vítimas na garagem de casa na tarde do mesmo dia, após saque bancário de valor considerável, com intervenção imediata da Polícia e recuperação da res. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos quatro ofendidos com grande valor probatório, porque respaldadas nos demais elementos dos autos. Reconhecimento seguro do réu como autor de ambos os delitos. Confissão em relação ao segundo crime, corroborada pela apreensão do dinheiro subtraído das vítimas em seu poder. Causas de aumento de pena comprovadas. Palavras das vítimas. Regime prisional mantido. Pedido de detração de pena. Matéria afeta ao Juízo da Execução. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00051192620148260462 SP 0005119-26.2014.8.26.0462, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 04/02/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016). (grifei)

A negativa do réu Dliyard, em Juízo, restou desmentida pelas demais provas produzidas. As vítimas reconheceram ambos os acusados, com absoluta certeza, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo. Importante de destacar que antes de realizar o reconhecimento, espontaneamente a vítima F.D.G. afirmou que embora os criminosos fizessem uso de máscara, um deles possuía manchas ou sardas na face, característica marcante que lhe possibilitou reconhecê-lo posteriormente, sem sombra de dúvidas. A pedido da defesa técnica do réu Dliyard, o seu rosto foi iluminado por uma lanterna, para que pudesse ficar bem visível na tela e, nesse momento, foi possível a este julgador perceber que ele, efetivamente, possui manchas ou sardas na face, reiterando a vítima o reconhecimento já efetuado. Mas não é só. O próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que de fato possui manchas, marcas ou cicatrizes de

nascença na face, corroborando, desta forma, o reconhecimento realizado pelo ofendido F.D.G. Além disso, o ofendido M.D.G., de forma muito segura, afirmou que embora os criminosos estivessem de máscara, outras características físicas lhe possibilitaram o reconhecimento dos roubadores, tais como formato da cabeça, rosto, curvas, tendo ele reconhecido os réus com absoluta certeza como sendo dois dos criminosos.

Não pode ser acolhida, também, a alegação defensiva de nulidade do processo em face da não observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O procedimento foi observado tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo. Os ofendidos afirmaram que na delegacia, foram-lhe exibidas quatro ou cinco pessoas, dentre elas os réus, a quem reconheceram como sendo os roubadores. Além disso, o próprio réu Dliyd, em Juízo, discorreu sobre o reconhecimento realizado na delegacia com detalhes, informando quantas pessoas foram colocadas e, também, suas características físicas. Em Juízo, igualmente, foram colocados ao lado dos réus outros dois indivíduos com características físicas semelhantes, tudo em obediência ao preconizado pelo artigo 226 do CPP.

Por fim, o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi corroborado por outros elementos de prova, não havendo qualquer nulidade a ser declarada. Importante destacar que o simples fato de terem sido exibidas fotografias às vítimas, de possíveis suspeitos do crime, não tem o condão de invalidar a prova produzida, especialmente considerando o reconhecimento seguro e detalhado feito pelos ofendidos em várias oportunidades.

O delito de roubo consuma-se no momento em que a vítima é desapossada de seus bens, sendo irrelevante perseguição ou prisão em seguida.

Nesse sentido a Súmula 582, do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Restou confirmada a causa de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas. Em relação ao concurso de agentes, tanto os ofendidos quanto o acusado Elias, em seu interrogatório, confirmaram que a ação delitiva foi praticada por três indivíduos. Em relação à restrição à liberdade das vítimas, os ofendidos narraram que foram mantidos amarrados com fitas em um dos cômodos da construção durante toda a empreitada criminosa, que durou cerca de 25 minutos. Diferentemente do afirmado pela defesa técnica do corréu Dliyd, a restrição da liberdade das vítimas não compõe o tipo penal do crime de roubo e, por esse motivo, é tipificada no Código Penal como causa de aumento de pena do dispositivo.

Restou comprovada, também, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Alterando posicionamento anteriormente adotado, observo que a causa de aumento de pena pelo emprego de arma restou confirmada, sendo irrelevante sua não apreensão, já que é possível atestar sua utilização com base nas provas produzidas. Em primeiro, o acusado Elias, em seu interrogatório, confirmou o uso de arma de fogo na empreitada criminosa. E corroborando sua alegação, os ofendidos afirmaram que os criminosos estavam armados, e que Dliyd, que permaneceu vigiando as vítimas amarradas, ficava mexendo na arma de fogo, travando e destravando o armamento, o que lhes possibilitou ter a certeza de que a arma era efetivamente um artefato autêntico. Além disso, o ofendido M.D.G. afirmou conhecer armas, o que lhe permitiu afirmar, o que certeza, que o objetivo utilizado pelos roubadores era, de fato, uma arma de fogo.

Anoto que a alteração de entendimento está fundamentada em recente decisão do STJ, publicada após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.654/18. No julgamento do HC 481.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe em 14.02.2019, anotou o relator: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal (antiga redação) - grifei, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo". Assim, a despeito da alteração legislativa, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento acerca da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante, quando possível atestar sua utilização por outros meios de prova. E esse é exatamente o caso dos autos.

Por fim, com o devido respeito, não pode ser acolhida a tese defensiva de desclassificação da conduta narrada na denúncia para a de constrangimento ilegal e furto. Vale destacar, primeiramente, que o crime de constrangimento ilegal é subsidiário ou suplementar, e somente subsiste quando o constrangimento ilegal não é meio ou elementar de outro crime. No caso em análise, o constrangimento dos ofendidos foi empregado objetivando a subtração de bens alheios, amoldando-se a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal. Desta forma, não é possível a desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal e furto. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se verá a seguir:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELO ACÓRDÃO DE TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrado com a transcrição de passagem do acórdão impugnado que ele abordou todas as teses suscitadas pela Defesa, não há que cogitar da existência de vício por ofensa ao artigo 93, IX da CR que recomendaria a declaração de nulidade do acórdão.

2. A subtração de coisa alheia mediante violência é conduta que ofende o patrimônio, descrita pelo tipo penal do artigo 157 do Código Penal e não a liberdade, sendo impossível a sua desclassificação para constrangimento ilegal.

3. Ordem denegada" - grifei.

(HC 119889 / MG - 2008/0244846-7, Relatora Ministra JANE SILVA - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 16/12/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 02/02/2009) - grifei

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência parcial do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, para ambos os acusados, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a atenuante da confissão judicial do réu Elias não pode trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Não há agravantes. Ele é primário (fls. 117/120) Em relação ao réu Dilyad anoto não haver agravantes ou atenuantes. Ele é primário (fls. 123/126).

Na terceira fase da dosimetria, para ambos os réus, reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas e da restrição de liberdade das vítimas, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, para ambos os réus, reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando, em definitivo, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Neste ponto, cumpre salientar que não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal. Isso porque a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é faculdade do julgador a fim de evitar punição excessiva, a ser aferida no caso concreto. Não se trata de direito subjetivo do réu. No caso dos autos, verifica-se que o réu praticou o crime de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em comparsaria com outros indivíduos, com restrição da liberdade da vítima, tratando-se, pois, de delito gravíssimo, absolutamente compatível com a pena aplicada. Este tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 472.711, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.12) e pelo Supremo Tribunal Federal (vide ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe. 23.09.2015).

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os réus a cumprirem a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no patamar mínimo por terem violado o artigo 157, §2º, inciso II e inciso V, e §2-A inciso I, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do montante de pena aplicado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além do requisito objetivo (não atingido), é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de os réus aguardarem o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário os réus já teriam sido agraciados com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade de vítima, demonstrando dolo intenso dos acusados e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-los, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca da culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade dos réus gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Isento o réu Elias de custas por ter sido representados pela Defensoria Pública. Custas na forma da lei para o réu Dliyd.

Após o trânsito em julgado, intimem-se os réus para o pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de fevereiro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA